

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2622/2534

นางวรรณ บิสุทธิ์ กับพวก

โจทก์

นางวลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา กับพวก

ผู้ร้องสอด

นางสุรี จาตุศร

ในฐานะผู้

จัดการ

มรดกของ

นายสว่าง จาตุศร

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 254

โจทก์ฎีกาคำสั่งศาลอุทธรณ์เกี่ยวกับสิทธิของโจทก์ในการขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนศาลพิพากษา เมื่อปรากฏว่าศาลฎีกาได้พิจารณาเนื้อหาแห่งคดีและทำคำพิพากษาเสร็จแล้ว ทำให้ปัญหาในเรื่องการขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนศาลพิพากษตามฎีกาของโจทก์ไม่มีประโยชน์ที่จะวินิจฉัยอีกต่อไปศาลฎีกาให้จำหน่ายคดี

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งอายัดที่ดินทรัพย์มรดกตามคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาในกรณีฉุกเฉินของโจทก์รวม ๒ ครั้ง ต่อมาผู้ร้องสอดทั้งสองยื่นคำร้องว่า ที่ดินที่ศาลชั้นต้นสั่งอายัดไว้นั้นมิใช่ทรัพย์มรดก หากแต่เป็นทรัพย์ส่วนตัวของผู้ร้องสอดทั้งสอง ขอให้ศาลชั้นต้นได้ถอนคำร้องของผู้ร้องสอดทั้งสองและมีคำสั่งถอนการอายัด

ศาลชั้นต้นยกคำร้อง

ผู้ร้องสอดทั้งสองอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของผู้ร้องสอดทั้งสอง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยใน ส่วนนี้เป็นกรณีของการขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา ซึ่งโจทก์ฎีกาว่า เหตุผลในคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ทำให้สิทธิของโจทก์ในเรื่องการขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษายกเลิกไปทั้งหมดเป็นการไม่ถูกต้องเห็นว่า ฎีกาของโจทก์ในส่วนนี้ขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลฎีการ่วมกับข้อพิพาทในเนื้อหาแห่งคดีที่มีการขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษตามปัญหานี้ และศาลฎีกาได้พิจารณาเนื้อหาแห่งคดีและทำคำพิพากษาเสร็จแล้ว ทำให้ปัญหาในเรื่องการขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษตามฎีกาของโจทก์ฉบับนี้ไม่มีประโยชน์ที่จะวินิจฉัยอีกต่อไป

จึงให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความของศาลฎีกา.

(อุดม เฟื่องฟุ้ง-ก้าน อันนันทน์-อากาศ บำรุงชีพ)

ศาลแพ่ง - นายประเสริฐ ศรีสุข

ศาลอุทธรณ์ - นายนาม ยิ้มแย้ม

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ